Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Definição de Segurado

2.1.1 Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomador e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

2.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

2.2.1 A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela Tomador, sem incidência de franquia.

2.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

2.3.1 Fica garantido o reembolso à Tomador das quantias pagas em favor do Segurado, observada a franquia de R$ 50.000,00 por reclamação.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas e Penalidades

3.1.1 Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 8.750.000,00.

3.2 Recuperação Judicial e Insolvência

3.2.1 O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomador não afeta a cobertura; a Cobertura Básica nº 1 permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

3.3 Subsidiárias e Novas Controladas

3.3.1 A cobertura alcança apenas as controladas nominalmente relacionadas no Especificação da Apólice. A inclusão de qualquer nova sociedade depende de proposta e aceitação expressa.

3.4 Escolha de Advogados

3.4.1 O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Garantia

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 35.000.000,00, no agregado por período de vigência, nele incluídos custos de defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica nº 3.

4.2 Reintegração do Limite

4.2.1 O Limite Máximo de Indenização poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

4.3 Franquia e Participação Obrigatória

4.3.1 Aplica-se franquia de R$ 50.000,00 por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica nº 1, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

4.4 Custos de Defesa

4.4.1 Os custos de defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Indenização, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMI.

4.5 Ordem de Pagamento

4.5.1 Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica nº 1 serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas Básicas nº 2 e nº 3.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

SIMULADA · USO ACADÊMICO

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Dolosos

Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do Segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

5.1.2 Reclamações entre Segurados

A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

5.1.3 Poluição e Danos Ambientais

Excluem-se quaisquer reclamações, custos de defesa ou multas decorrentes, direta ou indiretamente, de poluição, contaminação, desmatamento ou dano ambiental de qualquer natureza.

5.1.4 Riscos Cibernéticos

Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

5.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.07.2015.

6.2 Prazo Complementar e Prazo Suplementar

Na hipótese de não renovação, fica concedido Prazo Complementar de 6 meses, sem custo, e facultada a contratação de Prazo Suplementar de até 3 anos, mediante prêmio adicional.

6.3 Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

7.2 Cancelamento

A Seguradora poderá cancelar a apólice a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 10 dias, retendo o prêmio pelo prazo decorrido conforme tabela de prazo curto.

7.3 Solução de Controvérsias

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

7.4 Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações do Segurado e da Tomador, inclusive contra outros Segurados.

7.5 Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	759.62103-1
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)
Tomador	Sinop Florestal e Grãos S.A. (fictícia)
CNPJ do Tomador	95.415.661/0001-92
Município/UF	Sinop — MT
Início de Vigência	01.08.2026
Término de Vigência	01.08.2027
Retroatividade	01.07.2015
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 35.000.000,00

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Franquia	R$ 50.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 356.400,00
Atividade	Grãos e silvicultura — Grande produtor

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO